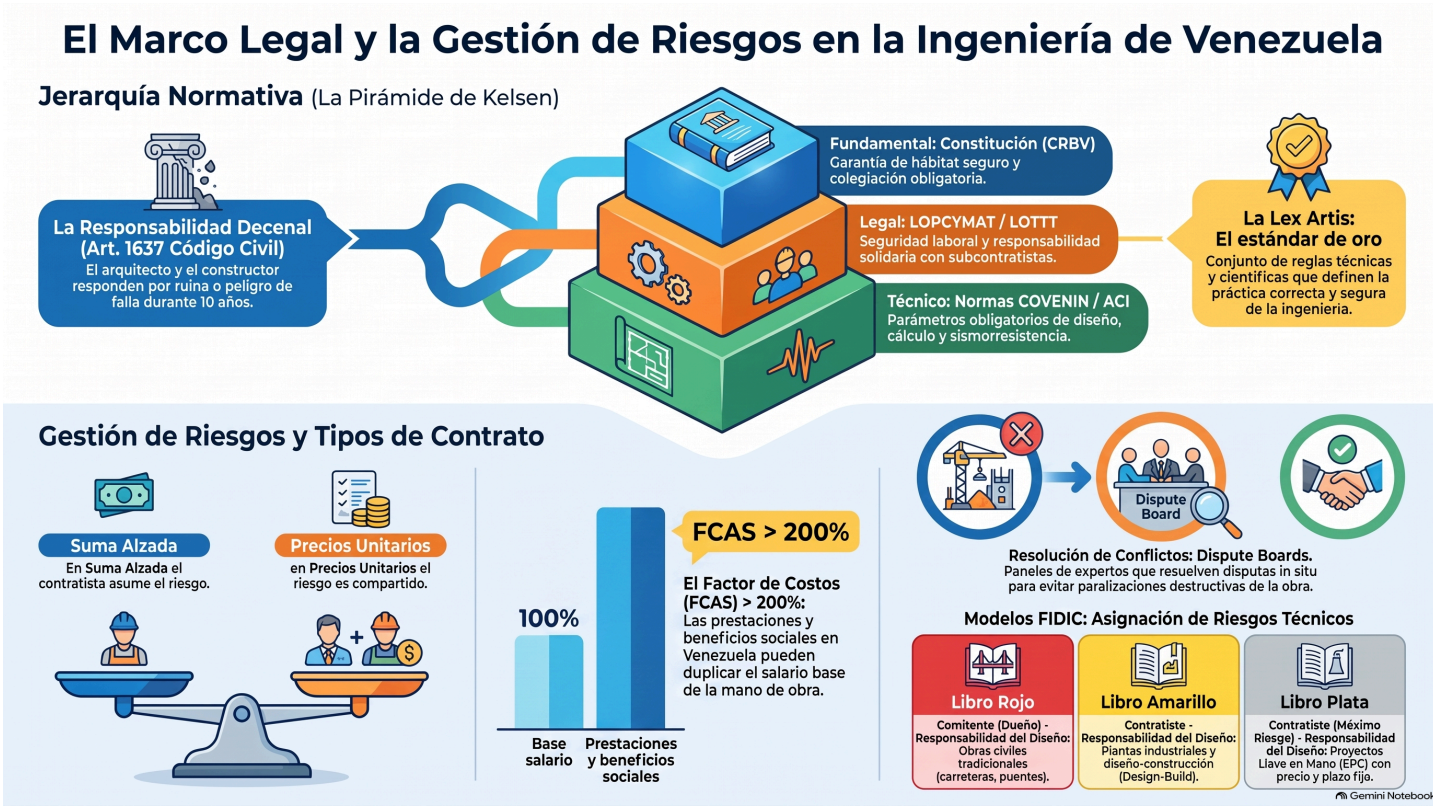

El Marco Legal y la Gestión de Riesgos en la Ingeniería de Venezuela
Jerarquía Normativa (La Pirámide de Kelsen)
La Responsabilidad Decenal (Art. 1637 Código Civil)
El arquitecto y el constructor responden por ruina o peligro de falla durante 10 años.
Fundamental: Constitución (CRBV)
Garantía de hábitat seguro y colegiación obligatoria.
Legal: LOPCYMAT / LOTTT
Seguridad laboral y responsabilidad solidaria con subcontratistas.
Técnico: Normas COVENIN / ACI
Parámetros obligatorios de diseño, cálculo y sismorresistencia.
La Lex Artis: El estándar de oro
Conjunto de reglas técnicas y científicas que definen la práctica correcta y segura de la ingeniería.
Gestión de Riesgos y Tipos de Contrato
Suma Alzada
En Suma Alzada el contratista asume el riesgo.
Precios Unitarios
en Precios Unitarios el riesgo es compartido.
100%
Base salario
Prestaciones y beneficios sociales
FCAS > 200%
El Factor de Costos (FCAS) > 200%:
Las prestaciones y beneficios sociales en Venezuela pueden duplicar el salario base de la mano de obra.
Dispute Board
Resolución de Conflictos: Dispute Boards.
Paneles de expertos que resuelven disputas in situ para evitar paralizaciones destructivas de la obra.
Modelos FIDIC: Asignación de Riesgos Técnicos
Libro Rojo
Comitente (Dueño) - Responsabilidad del Diseño: Obras civiles tradicionales (carreteras, puentes).
Libro Amarillo
Contratiste - Responsabilidad del Diseño: Plantas industriales y diseño-construcción (Design-Build).
Libro Plata
Contratiste (Máximo Riesge) - Responsabilidad del Diseño: Proyectos Llave en Mano (EPC) con precio y plazo fijo.
Gemini Notebook